

מסורת הש"ס

א) בדפוס: רבנשכ"א אהא דרבא, ולפינו הוא ע"פ הרשב"א, (ז' כחצות ג' ב"ב מנח: ימות 5: ק'. לעיל ג.), ומוספתא רפ"ה ע"פ, (ד) ונשדדיון י': ונש"ן, (ס) ונ"ל אגודא פ"י כמו על כל גדוהיו וזו נפי הנהרות. ערך, (ו) כחצות פה, (ז) כחצות כו'; ח) לעיל כה; ט) בדפוס: דלי אמרין, י) בדפוס: ורי חוקין, יא) בדפוס: אמו למימר יג,ט, (יב) גרין אלא אס ימות, (יג) ע"ן ו:י, (יד) אמנס ע"י רש"י לעיל כט: ד"ה מה היא ותוס' שס ד"ה מה היא, (טו) ונש"ע מוס' כחצות כו': ד"ה לא,

	לעזי רש"י
אישקולושא. מנוול.	
 	

מוסף רש"י

כל דמוקדש אדעתא דרבנן מוקדש. מולה נדעת חממין, דהא כות משכיל קאמר יבמות (ז: כל המקדש אשה על דעת הסנהדרין חממי ישראל על שרכלא הוא מקדש, שכיז קיימין קדושין לפי דבני חממים ויהיו עטלים לפי דברי חממים על ידי גיטין שהכשירו חממים (כתובות ג.) ובש"י לעיל ג.). ואפקעינהו רבנן. על ידי גט זה, לקדושיש מניה. וסוהיו למעט קדושיש מתנה למפרע, דהפקר בית דין הפקר (יבמות ז:) כשנא גט זה אחרים (כתובות ג.) תניה. למימר אפקעתא קדושיש בכספא. דמא גט זה עוקר הקדושין ועושה מעות מתנה מעיקרן (שם ובש"י יבמות שם) או: דהפקר בית דין הפקר גבי ממון וכליו קדשה בגול ובחמם דמא, דלא הוי קדושין (רשב"ם ב"ב מנח.). קדיש בבאיה דק"ל נקדושין (ד: מנח יתב איש אשה ופגלה דלשה מקדשת נמי צביאה (ענין ג.). מאי איכא למימר. בשלמא על ידי גט כשי, אש"פ שהקדושין קיימין עד עכשיו, גוירא ובחמם הוא אשכנז כוחרו ומימר אסורו מנאן ולהבא, אכל זה שזיו גט מן הדורה ואתה משכירו מפני דעו שז זה שקדשה על דעת חממים וצטטנו על פי חממים, דכ"ר אהה לומר משקיעין לא יחי קדושיה, וחי קדיש צביאה ואתה עוקר קדושין למפרע מה תאז על ציאלה (כתובות ג.) מאי אפקעתא אירכא למימר, האי צביאה מאי שיה (יבמות ז:). שוירה רבנן לבבילתא בעילת זנות. כיון דעדעתא דרבנן תלה, ורבנן אמור דכי יבד גט יבן כשי, תבטל צביאה דמיהו בעילת זנות. (שם ושם וראה רש"י וחספיה לעיל ג.). קאקי. אוחס. חוירי. על שס שוקטין הוי, משלחי

גלימיו דאינשי. מפשיטין טליתות האנשים (כתובות פה.) וע"ש בגליין הש"ס, לא תתייחד עמו אלא בפני עדים. שכיז מרע שכתב ומכר גט לאשמו על מנת שאס מתי יאה גט למפרע ולא חזקק להללח, לא תתייחד עמו שמה יבא עליה וכוה ליה גט יסן, קמן בית הלל אסרין לפטור בגט יסן ואסורו גט יסן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה, וטעמא גוירה שמה יאמרו גיטא וקטן שמה (כתובות כו.). ואפילו על פי עבר. דיהי נעבר שזיה עמה (שם). שלבה גס בה בשפחתה. ומשמש נפניה (שם). מה היא באותן הימים. זה גיטן מעכשיו אס מתי מחולי זה הוי זה גט אס מנת מאומו חולי, מה היא כל ימי החולי (ענין כה.).

אחז לקמיה דרבינא א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת עלך כל אונסא דמתילידי בה א"ל רב תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא אינגלל מילתא דרבא אמר להו אונסא דלא שכיח הוא: רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבין שומשמי אגורא דנהו מלכא אגורא מלחי למעבריה וקבילו עלייהו כל אונסא דמתיליד ביה לטוף מסתכר נהר מלכא. פי' נסתם ולא היו הספנות יכולות לעבור אמרו להו אגורו חמרי ואסקינהו ניהלן דקא קביליתו עלייכו כל אונסא דמתילידי אחז לקמיה דרבא [איל] קאקי חוירי משלחי גלימא דאינשי אונסא דלא שכיח הוא והלכתא כרבא: מתג' לא תתיחד עמו אפילו עבר אפילו משפחתה מפני שלבה גס בשפחתה ומה היא באותן הימים

מסנתו מסנה. אס מנת מחולי האחר דהא אמרת לאו עמידה היא וגבי גט דמתני' הוא דבעינן אומדנא משום דמחולי זה קאמר לה: **לא סבירא לכו הא דרב הונא**. דהיכא דלא אמר לה אס מתי סבירא להו דאס עמד אינו חוזר: **גוירה שמה יאמרו יש גט לאחר מיסה**.

דלי (ט) עמד חוזר אמו למימר לא הוי גט עד דמיית ^יוקא חוין דלכי מיית ואסי לאכשורי זה גיטיך לאחר מיטה ולא ידעו דכיון דלא פריש מידי להכי יהצינא מיהלה שיהא גט מעכשיו וע"מ שימות: **לא הוי גיטא**. דהא אדעתא דמיית יבד לה והא לא מנת: **אינו גט**. דאונסא דלא שכיח הוא ולא מסיק אדעמיה ולא אמר יט אלא דימות ע"י החולי: **מאי שנא רישא נו'**. אי אונסא דלא שכיח אסיק אדעמיה רישא נמי ליהוי גיטא דהא מתוך אותו חולי מנת דמחולי זה לא משמע אלא מתוך חולי זה: **שלחו מחס**. על ידי מעשה שאירע באחד שאמר אס לא אעמוד מחולי זה ואכלו ארי ושלחו הדבר לרין ישראל והשיבו אן לנו שיהא גט דאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעמיה: **קביל עליה**. המוכר: **כל אונסא דמסיליד צה**. שיפלה את הלוקח: **אפיקו צה נהרא**. זוה המלך שיעבירו את הנהר דרך אותה שדה: **שפי ליה**. העמידה לפניו בצופי: **ואימא מרישא**. אדמותצת לי מסיפא חסייע לי מרישא: **לא איסמר צי מדרשא**. במקום ישיבת תלמידי חכמים שיתלוה: **זיל צפר פצרא**. ומסתכר דאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעמיה: **זבון שומשמי**. לקחו שומשמי: **אגור מלחי**. שכרו להם ספינים להוליכם לביטם: **קבילו עליהו**. המוכרים: **כל אונסא דמסיליד**. עלייהו נדדך: **אספסרי נהר מלכא**. ולא יכלו ספינות לעבור שעשו צו סכר שקורין לשקנוש"א: **אמרו להו**. רב פפא ורב הונא למוכריה אגורו חממי כו': **קאקי חוירי**. אוחים לצנים לפי שהיו זקנים: **משלחי גלימי**. מפשיטין בגדי אנשים כלומר פוסקים עליהם דין להנאתן: **מתג' לא ספייחד עמו**. זה שנתן גט ואמר לה מהיוס אס מתי לא תתייחד עמו שמה יבא עליה דאירכא למי"ד חיישין שמה בעל לשם קדושין ואריכה גט שני ולמנאן דלא חייש נמי מ"מ פניה היא ואסור להתייחד עם הפניה ^י:‏

כאשת

אפי' על פי עבר אפי' ע"פ בשפחתה ^ימה היא באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

עג.

והא קא משמע לן דהלך ע"ל משענתו. פי' בשלמא דקדקס"ד דהלך ממס ואס עמד אינו חוזר ניחא דנקט הלך לרצותא אע"ג דהלך ממס כ"ר אומדנא כיון דעמד אינו חוזר אכל למאי דקאמר דהלך לאו ממס אלא על משענתו אס כן פשיטא דלרין אומדנא ולהכי קאמר קמ"ל דהלך על משענתו כו': **מאי שנא רישא ומ"ש סיפא**. צירושלמי מפרש טעמא רבה איכא דברישא"ה רי"ב לא מנת מחולי זה אכל צסיפא אס לא עמד קאמר^י והוי לא עמד דלא עמד משמע צין ע"י מחולי צין ע"י דבר אחר אכל גמרא שלנו אינו סוכר חילוק זה אלא צכולס משמע ליה^י שימות מתוך חולי זה^י:

אירתיב"ה רבינא ארבא אם לא אעמוד מחולי זה ונפ"ל ע"יזי הבית. ^יתימה מאי פריך ליה רבינא לרבא מנת הא אית ליה לרבא צפרק קמא דכחצות (דף ז:.) ללישנא קמא שהוא עיקר דממוכת צהשולת (לעיל דף לה.) דאין טענת אונס צגיטין דממפרש הסם משום לנזעות ומשום פרוצות ומאי מהדר ליה רבא נמי ואימא מרישא דלזינו גט והא סבר רבא הסם דאין טענת אונס צגיטין ואפי" צאונסא דלא שכיחא איירי הסם דשכיח אמרינן הסם דלכ"ע אין אונס דמייתי מהא דפסקיה מצרא ודחי אונס דשכיח שאזי דהוי ליה לאסוקי אדעמיה ואורזי דאיכא צשנא גוויי אונס דאונס דשכיח לגמרי לכ"ע אין אונס ואונס דלא שכיח סליח כלל כגון דשמעתין אפילו לרבא יש אונס אפילו צגיטין דליכא למיגור משום לנזעות דסנצרא דאנים כיון דלא שכיח כלל ומשום פרוצות נמי לא גזור רבנן כיון דלא שכיח כלל ופולוגתא^י דאין טענת אונס איינו צשכיח ולא שכיח^י ועוד אורזי דאפילו הוי הכא אונס שכיח כי ההוא דכחצות פריך שפיר רבינא דדוקא גבי אס לא צאזתי מנאן עד י"ב חדש אמרינן אין טענת אונס צגיטין משום לנזעות ומשום פרוצות אע"ג דלא אסיק אדעמיה אונס דלא שכיח מ"מ הוי צכלל משמעות לשונו דאס לא צאזתי משמע צכל ענין שלא יבא אכל אס מנת מחולי זה או לא יעמוד מחולי זה משמע שרונה לומר שאס ימות ע"י החולי יאה גט יאה גט ולהכי פריך רבינא דאס איתא דלא אסיק אדעמיה אונס דלא שכיח משום לנזעות ופרוצות אין לנו לומר שיהא גט דדמי לחוכא ואיטלולא דכיון דצכלל משמעות לשונו נמי לא הוי נפילת צית או נשיכת נחש אלא דואי כל אונס ליה

דמשובשת היא דהא קשיא רישא לסיפא ולא משום סייעתא דנפשיה קאמר: **לא תתייחד עמו אלא בפני עדים**. לפי הקונט' ניחא(י) דפירש מנה היא צאותן הימים מילתא צאפי נפשה היא^י אכל צזה גיטיך מהיוס אס מתי דרישא לכ"ע הוי גט משעת נתינה לפיכך אחי שפיר דתלי בצמרא טעמא דמתנימין דלא תתייחד משום חשש קדושין^א ולא משום גט יסן שהרי כבר היה גט משעת נתינה אכל לפי ר"מ ור"ח דמפ' דמה היא צאותן הימים קאי ארישא אמנהיוס אס מתי ואפילו הכי לרבי יהודה הרי היא כאשת איש לכל דצריה ואינה מגורשת עד שעה אחת סמוך למיתה^י וקשה לר"י דא"כ אמאי תלי טעמא צגמרא משום חששא דקידושין כיון דעדיין אינה מגורשת ואורזי דואזי לרבי יהודה הוי טעמא משום גט יסן אכל לרבי יוסי דאמר מגורשת ואינה מגורשת^י ולרבי מאיר דאמר צגמרא דצעילתה תלויה^י איכא למיחש לקדושין(י):‏

דכיון דלא פירש מידי להכי יהביה ניהלה שיהא גט מעכשיו אם ימות: ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שרינן אשת איש לעלמא אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה והלכתא כרבה ורבא והכי אמרינן לקמן בפרקין (עה:.) אחקין שמואל בטיטא דש"מ אס לא מתי לא יאה גט ואס מתי יאה גט ואס לא מתי [לא] יאה גט למימרא שאס יתנו בסתם מיד הוי גט: א"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה: ת"ר הרי זה גיטיך מהיוס אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכר נחש או אכלו ארי אינו

פ' סי' דאונסא דלא שכיח לא שוי אדעתיה לאקנויי עליה דלא להוי גיטא אם יאנס ואדעתא דהכי לא גבר ומקריה. הווא גברא דובין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לטוף אפיקו בה נהרא. פי' צוה המלך שיביאו הנהר דרך עליה. דכיון דלא פירש מידי להכי יהביה ניהלה שיהא גט מעכשיו אס ימות: ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שרינן אשת איש לעלמא אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה והלכתא כרבה ורבא והכי אמרינן לקמן בפרקין (עה:.) אחקין שמואל בטיטא דש"מ אס לא מתי לא יאה גט ואס מתי יאה גט ואס לא מתי [לא] יאה גט למימרא שאס יתנו בסתם מיד הוי גט: א"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה: ת"ר הרי זה גיטיך מהיוס אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכר נחש או אכלו ארי אינו

פ' סי' דאונסא דלא שכיח לא שוי אדעתיה לאקנויי עליה דלא להוי גיטא אם יאנס ואדעתא דהכי לא גבר ומקריה. הווא גברא דובין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לטוף אפיקו בה נהרא. פי' צוה המלך שיביאו הנהר דרך עליה. דכיון דלא פירש מידי להכי יהביה ניהלה שיהא גט מעכשיו אס ימות: ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שרינן אשת איש לעלמא אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה והלכתא כרבה ורבא והכי אמרינן לקמן בפרקין (עה:.) אחקין שמואל בטיטא דש"מ אס לא מתי לא יאה גט ואס מתי יאה גט ואס לא מתי [לא] יאה גט למימרא שאס יתנו בסתם מיד הוי גט: א"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה: ת"ר הרי זה גיטיך מהיוס אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכר נחש או אכלו ארי אינו

עין משפט ונר מצוה

לח א מיי פ"ט מהל' גירושין הלכה יח סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן קמה סעי' ז:
לח ב מיי פ"ח מהל' זמיה ומתנה הלכה כה סמג עשין פג טוש"ע ח"מ סי' רב סעיף צ:
לח ג מיי פ"ט מהלכות גירושין הלכה טו סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קמה סעיף ד:
לח ד מיי שם הלכ' ח טוש"ע שם סעיף ו:
לח ז מיי פ"יט מהל' מצירה הלכה ה סמג לאוין קט טוש"ע ח"מ סי' רכה סעי' ג וסעי' ז:
לח ז מיי פ"ח מהל' גירושין הלכה ד סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קמה סעי' צ:

מוסף תוספות

א. דתלי תנאיה באם מתי מחולי זה ונשכו נחש. רש"י. ב. לא נתקיים צנאא רש"י. ג. הוי גט. מוס' הלא"ש. דתלי רש"י. ד. [ד]נעתו. מוס' הלא"ש. ה. [ד]ןמשמע להו דאם צנאא רש"י. ו. הוי גט. ז. לזון מוס' צנחצות שס: ברהא פליגי תורי לישני דרבא והלכתא כלישנא קמא דרבא. ח. בחולי ומיתה וכו"ב. רש"י. ט. וכ"ש כשלא חוציא שום אונס מן הכלל שאין לפרש דבריו ולומר דאונס דלא שכיח הוא ולא נתכרין לאותו אונס. יעני"ב. י. [ד]מיידי כגון שאמר מעת שאני בעולם. מוס' הלא"ש. יא. מרמייחתי עליה בגמ' ברייתא דראה שניתחדה עמו באפילה וכו' דמפרש בה טעמא משום חשש קדושין, דלכאורה משמע דמתג' נמי מההוא חששא הוא. רש"י. יב. [ד]ןנעשה כאומר מעת שאני בעולם, שאין דעתו לרשעה, אע"פ שאומר מהיוס, אלא שעה אחת לפני מיתתו. מוס' כחצות כו' ד"ה לא יא. דמספקא ליה, הוי טעמא דלא תתייחד או משום גט יסן או משום חשש קדושין. מוס' הלא"ש (וכ"כ הר"ד צנש הסו' עיי"ה). יג. ואם מנת מנדרשת למפרע, הוי טעמא משום. מוס' הלא"ש.

פסקי ר"ד

רבא ורבא אל ס"ל להא דרב הונא גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה. פי' היכא דיהיב לה גט סתם הוי גט ואע"פ שעמד שאם אתה אומר שלא יאה גט אלא אם ימות יאמרו יש גט לאחר מיתה ויכשירו אע"ג דאמר לה זה גיטיך אם מתי ואז ידעו

דכיון דלא פירש מידי להכי יהביה ניהלה שיהא גט מעכשיו אס ימות: ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שרינן אשת איש לעלמא אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה והלכתא כרבה ורבא והכי אמרינן לקמן בפרקין (עה:.) אחקין שמואל בטיטא דש"מ אס לא מתי לא יאה גט ואס מתי יאה גט ואס לא מתי [לא] יאה גט למימרא שאס יתנו בסתם מיד הוי גט: א"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה: ת"ר הרי זה גיטיך מהיוס אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכר נחש או אכלו ארי אינו

פ' סי' דאונסא דלא שכיח לא שוי אדעתיה לאקנויי עליה דלא להוי גיטא אם יאנס ואדעתא דהכי לא גבר ומקריה. הווא גברא דובין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לטוף אפיקו בה נהרא. פי' צוה המלך שיביאו הנהר דרך עליה. דכיון דלא פירש מידי להכי יהביה ניהלה שיהא גט מעכשיו אס ימות: ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גוירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שרינן אשת איש לעלמא אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה והלכתא כרבה ורבא והכי אמרינן לקמן בפרקין (עה:.) אחקין שמואל בטיטא דש"מ אס לא מתי לא יאה גט ואס מתי יאה גט ואס לא מתי [לא] יאה גט למימרא שאס יתנו בסתם מיד הוי גט: א"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה: ת"ר הרי זה גיטיך מהיוס אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכר נחש או אכלו ארי אינו